

CHƯƠNG 2: GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

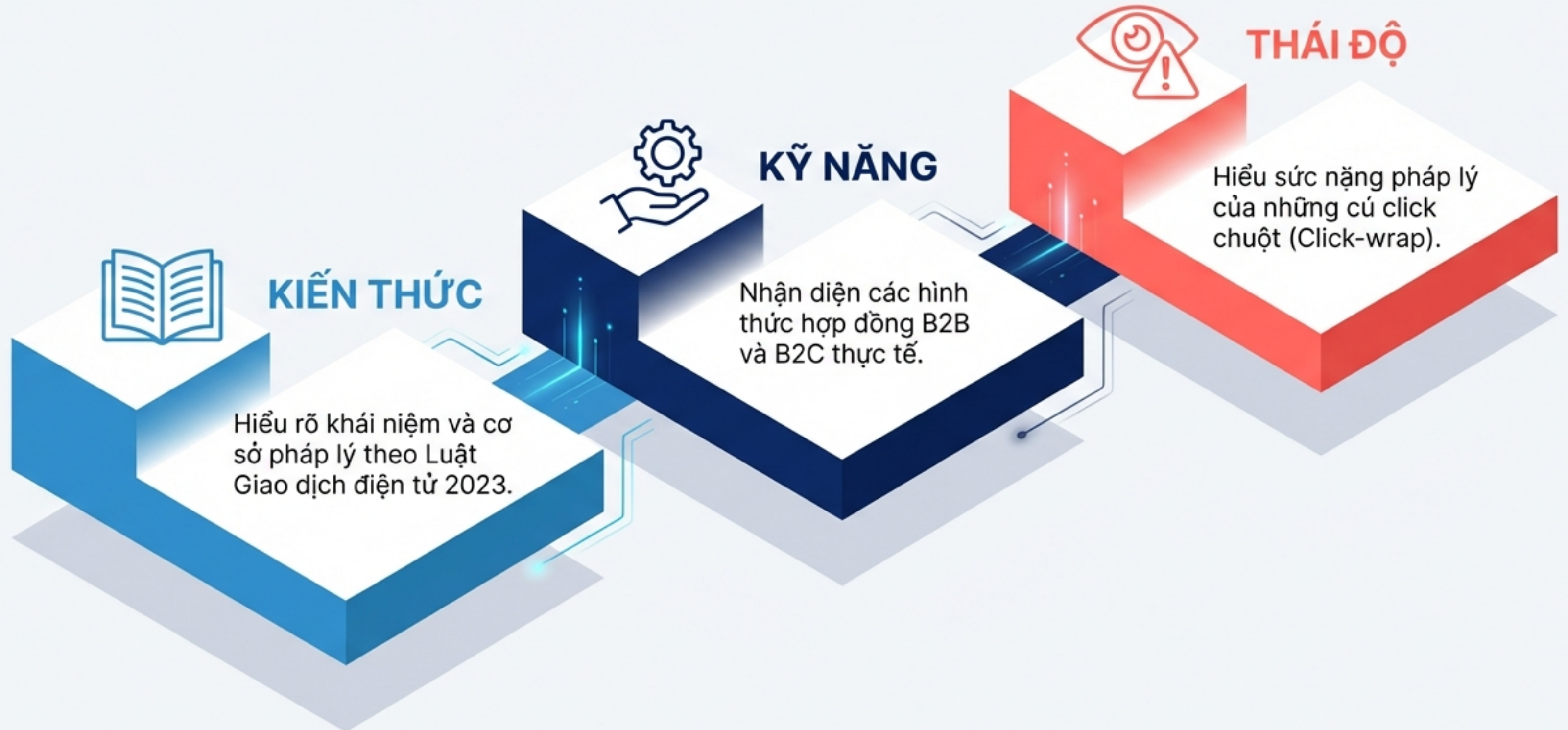
Tiết 1/6: Khái quát về Hợp đồng điện tử



Sinh viên thực hiện: Trần Thành Thắng

Từ Click chuột đến Hợp đồng: Cơ sở pháp lý của Thương mại số.

Mục tiêu bài học



1. Nền tảng: Giao dịch điện tử (E-transaction)



Cốt lõi pháp lý

Thông điệp dữ liệu
(Data message):
Thông tin được tạo,
gửi, nhận và lưu trữ
bằng phương tiện
điện tử.

Nguồn: Luật Giao dịch điện tử
2023 (Hiệu lực 01/07/2024).

2. Định nghĩa Hợp đồng điện tử (Theo Điều 33)



Ví dụ thực tế: FPT.eContract, VNPT eContract.

3. Các hình thức thể hiện phổ biến

Thư điện tử (Email)



Chốt điều khoản qua lại bằng Email. Thường dùng cho Startup/Freelance.

Web/App (Click-wrap)



Nút bấm "Tôi đồng ý" (I Agree). Ví dụ: Tải App, đăng ký Netflix.

Trao đổi dữ liệu (EDI)



Máy tính tự giao tiếp với máy tính (B2B). Ví dụ: Winmart đặt hàng Masan tự động.

4. Đặc điểm cốt lõi (Phần 1)

TÍNH VÔ HÌNH



Lưu trữ trên Cloud/Blockchain, không chiếm không gian vật lý.

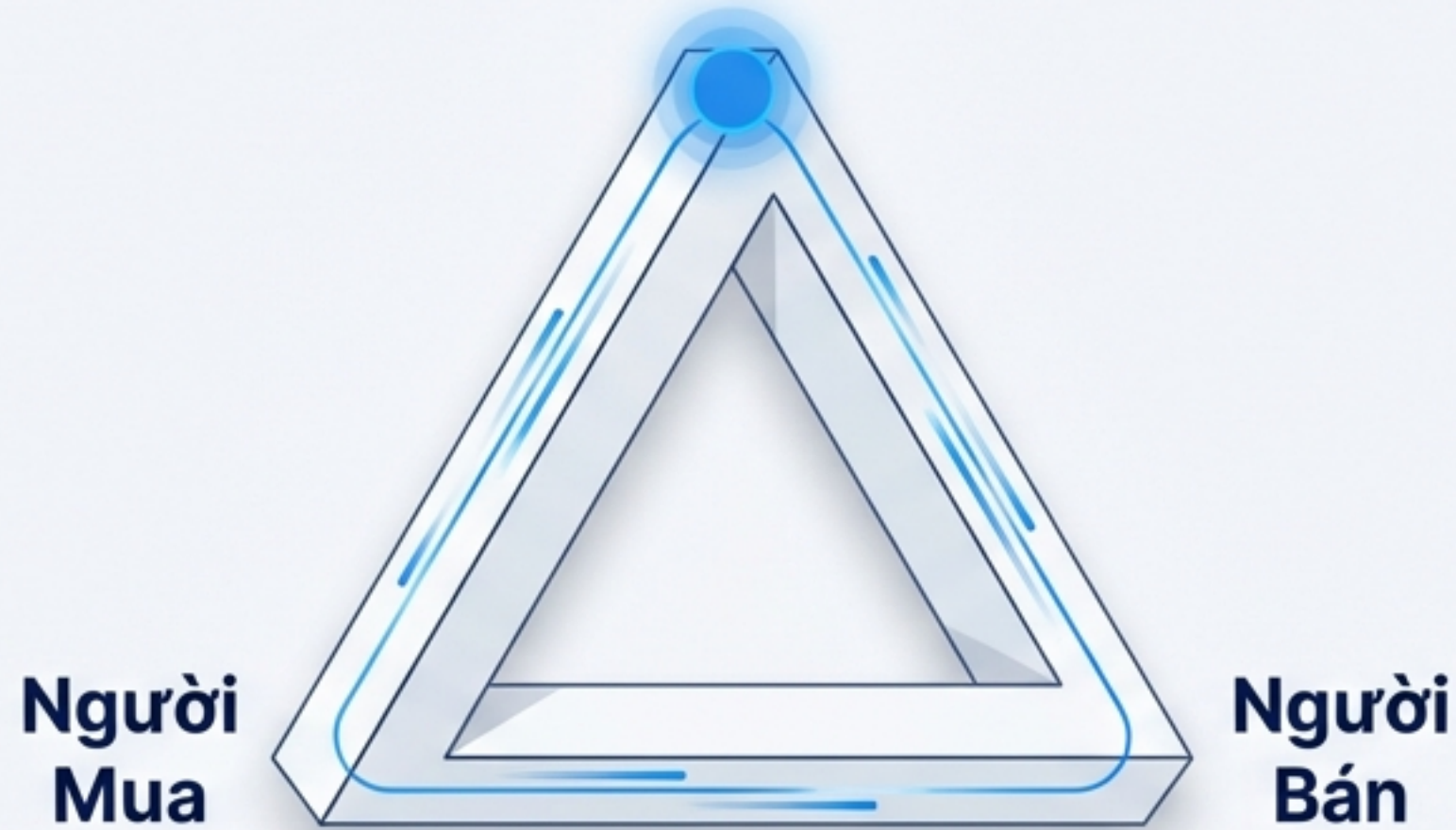
TÍNH PHI BIÊN GIỚI



Ký kết toàn cầu tức thì (Ví dụ: DocuSign).

4. Đặc điểm cốt lõi (Phần 2)

**Bên Thứ 3 Tin Cậy
(ISP/CA)**



Rủi ro công nghệ



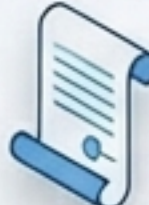
- Nguy cơ tấn công dữ liệu.
- Giả mạo danh tính.
- Giải pháp: eKYC & Bảo mật cao.

5. Điều kiện có hiệu lực

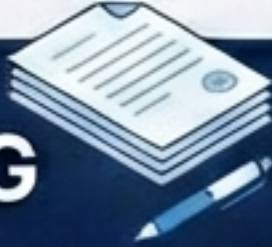


Dữ liệu chưa bị
chỉnh sửa trái phép.

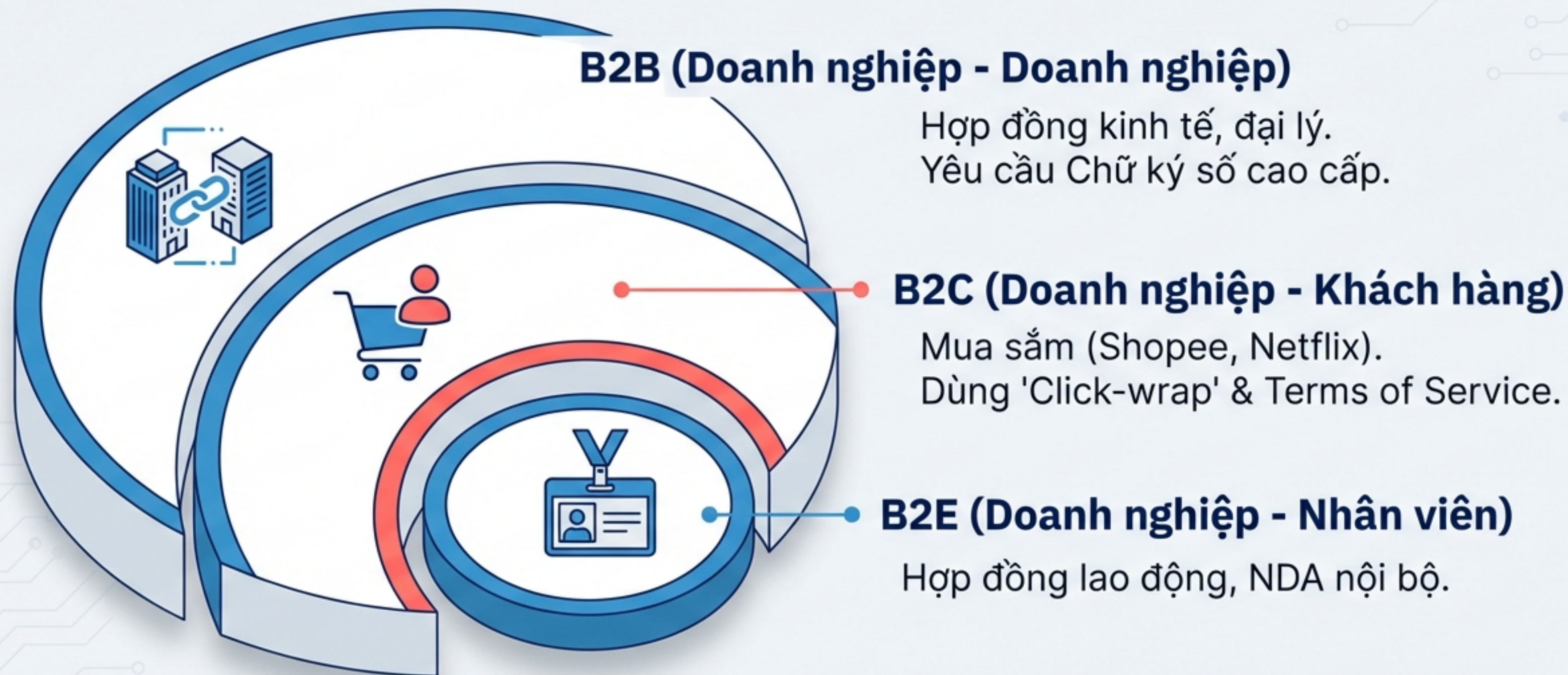
6. So sánh: Truyền thống vs. Điện tử (Hình thức)

	TRUYỀN THỐNG 	ĐIỆN TỬ 
Môi trường	Vật lý (Gặp mặt, bưu điện) 	Không gian mạng (Internet) 
Chủ thể	2 bên (Đề nghị & Chấp nhận) 	3 bên (Thêm nhà cung cấp/CA) 
Hình thức	Giấy, lời nói 	Thông điệp dữ liệu (PDF, XML) 

6. So sánh: Truyền thống vs. Điện tử (Xác thực)

	TRUYỀN THỐNG 	ĐIỆN TỬ 
Xác thực	 Chữ ký tươi, con dấu đỏ. 	 Chữ ký số, OTP, Sinh trắc học. 
Tốc độ	 Chậm, tốn phí in ấn/lưu kho. 	 Tức thời (Real-time), tiết kiệm không gian. 
Chứng cứ	Bản gốc giấy. 	 Trích xuất dữ liệu (Cần kỹ thuật). 

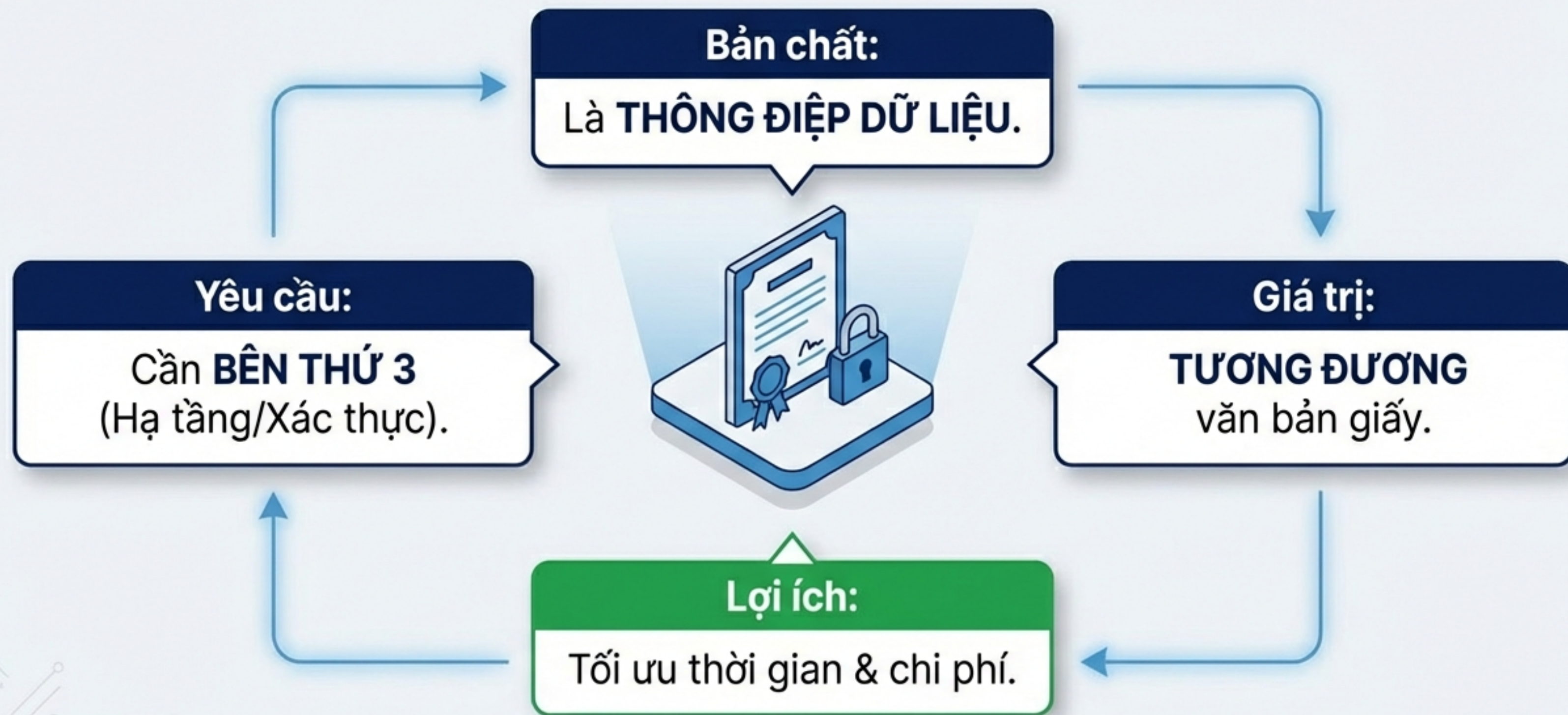
7. Ứng dụng theo mô hình



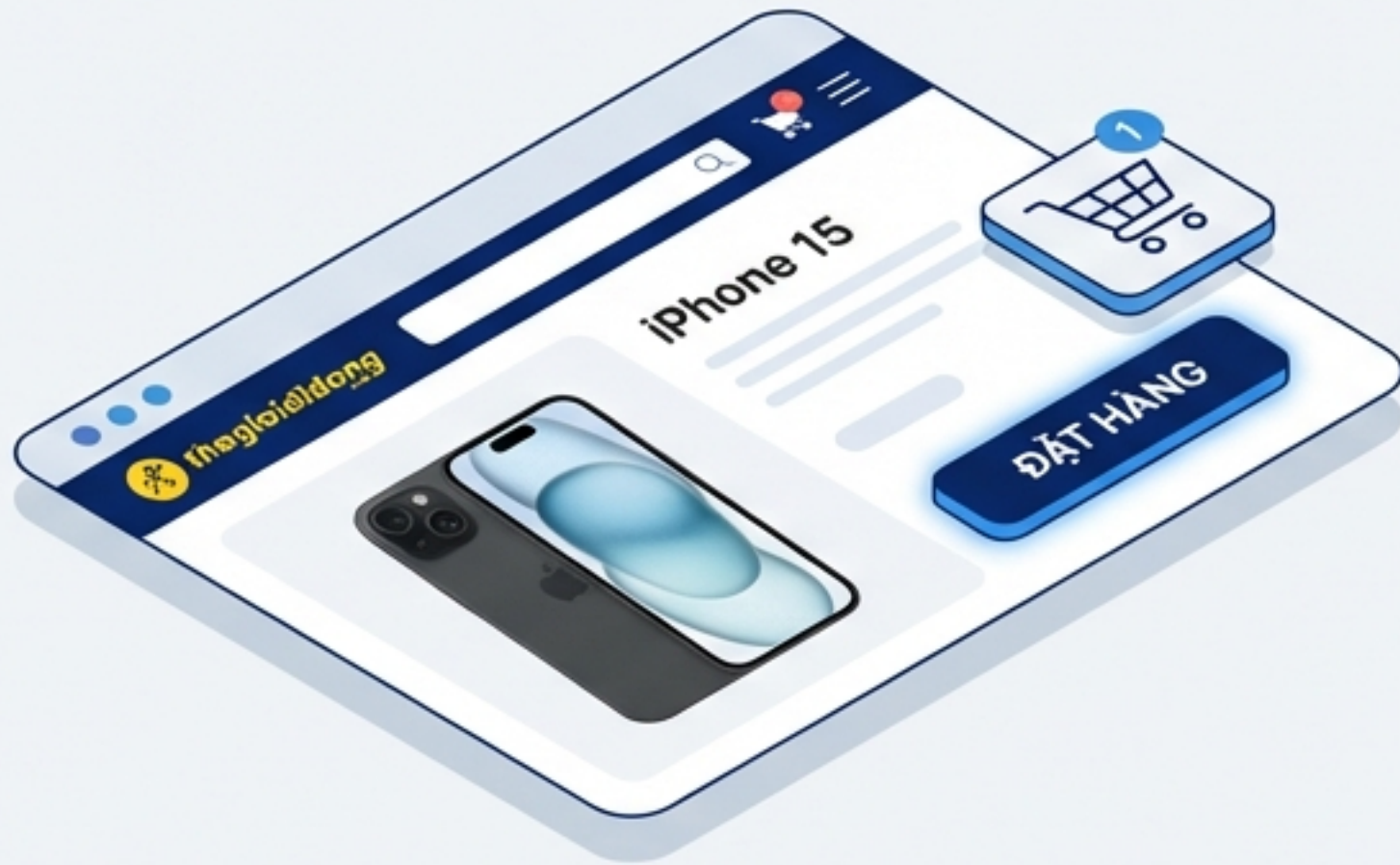
8. Hệ sinh thái eContract tại Việt Nam



9. Tổng kết nội dung



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG (Case Study)



1. Cả 2 tình huống có phải là Hợp đồng điện tử không?
2. Mức độ rủi ro của Tình huống 2?

GIẢI ĐÁP & BÀI HỌC



HỢP LỆ. Dạng Click-wrap.
Nút Đặt hàng là sự đồng ý.



RỦI RO CAO.

- Ảnh chụp dễ bị chỉnh sửa (mất tính toàn vẹn).
- Tin nhắn chat khó chứng minh trước Tòa.

Bài học: Doanh nghiệp B2B nên dùng Chữ ký số (Digital Signature).